

1500120-62.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Em juízo, os policiais militares informaram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando receberam informação, via Copom, de que um indivíduo estaria promovendo tráfico de drogas próximo à Escola Professor José Pedro Moreira.

Dirigiram-se ao local em apreço e surpreenderam o acusado pesando uma porção de maconha, utilizando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500120-62.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500120-62.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2008462/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 22367800 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

257/22/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2008462 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

257/22/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO CARDOSO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

EVANDRO CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06 (FATO 1), e no artigo 147 do Código Penal (FATO 2), em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, porque segundo a acusação, dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 13:54h, na Rua Manuel de Macedo, 2859, Parque Ribeirão Preto, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 45,99 g (quarenta e cinco gramas e noventa e nove miligramas) do entorpecente denominado "Cannabis sativa,

L"", vulgarmente conhecido como "maconha", sendo 28,640 g (vinte e oito gramas e seiscientos e quarenta miligramas) acondicionados em 1 (um) invólucro de plástico incolor vedado por nó, 16,070 g (dezesesseis gramas e setenta miligramas) acondicionados em 9 (nove) invólucros de plástico incolor aderente, e 1,280 g (um grama e duzentos e oitenta miligramas) acondicionados em 1 (um) segmento de papel de cor parda, enrolado como cigarro artesanal, conforme auto de exibição e apreensão de p. 13/14 e laudo de pericial de p. 66/68 (FATO 1).

No mesmo contexto, Evandro ameaçou, por palavra, as vítimas Nivaldo Clemente Junior e Caio Felicio Bartol, policiais militares, de causar-lhes mal injusto e grave (FATO 2).

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (p. 58), o acusado foi citado (p. 71) e respondeu a acusação (p. 75).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia. Em relação ao tráfico a pena deve ser fixada acima do mínimo legal. Reconhecimento das agravantes em razão da proximidade com escola, crime que visava atingir adolescente e reincidência.

Fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado o delito de ameaça, com base no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo penal; subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da causa de aumento, em razão de crime praticado nas proximidades de escola. Aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Os seguintes documentos são essenciais para análise dos fatos narrados na denúncia: auto de prisão em flagrante (p. 1/18), auto de exibição e apreensão (p. 13/14), laudo pericial de constatação (p. 19/22), laudo pericial da balança (p. 43/45), exame químico toxicológico (p. 66/68), bem como pela prova oral coligida.

O laudo de exame químico (p. 66/68) constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Em juízo, os policiais militares informaram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando receberam informação, via Copom, de que um indivíduo estaria promovendo tráfico de drogas próximo à Escola Professor José Pedro Moreira.

Dirigiram-se ao local em apreço e surpreenderam o acusado pesando uma porção de maconha, utilizando uma balança de precisão. Naquele momento visualizaram, também, um indivíduo bastante próximo, o qual evadiu-se ao visualizar a aproximação da polícia, aparentemente estaria efetuando venda de entorpecente.

Ao lado do acusado havia uma sacola e dentro dela foram encontradas algumas porções de maconha, além de uma faquinha. Havia também a balança de precisão. Durante a abordagem o acusado teria dito que iria conversar, que a cidade era pequena, e que iria matar os policiais, embora não tenha usado esse verbo, porém com esse contexto. O local é conhecido pelo tráfico de droga por parte da polícia.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos

prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553). Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos narrados na inicial acusatória. Esclareceu que estava comercializando droga quando foi surpreendido pela polícia. Cumpriu medida de internação na Fundação Casa quando menor de idade. Confirmou que ameaçou os policiais porque estava nervoso.

A confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

A prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade do réu acerca dos fatos a ele imputados na exordial acusatória.

Os policiais militares foram completamente coerentes e harmônicos na descrição dos fatos, confirmando em juízo o que já haviam declarado em sede policial. No exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

E mais, o simples fato de um policial participar da diligência, que culminou com a prisão do réu, não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos. Dessa forma, até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidor público, possui, no exercício de suas funções, a presunção relativa de agir de forma escorreita.

Afora isso, não provou a defesa que os depoimentos não retrataram a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os testemunhos coerentes prestados pelos policiais.

Delito de tráfico de drogas.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o acusado praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia. O ato de venda, foi observado pelos policiais, o que configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses: "O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Passo a analisar a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.403/06.

O delito foi praticado em frente estabelecimento de ensino EMEI Professor Jose Pedro Moreira (p. 7/9). A defesa alega que não pode incidir a causa de aumento porque não houve efetiva comprovação da venda para os frequentadores do local, todavia esta argumentação não possui sustentação, pois é prescindível a efetiva comprovação da venda na unidade de ensino, eis que é suficiente que a prática delitativa tenha ocorrido nas proximidades. Nesse sentido, vejamos:

"1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. (...) (Resp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Sobre a alegação do estabelecimento de ensino não estar em funcionamento, esta circunstância não relevante para caracterização da causa de aumento, em razão de sua natureza objetivo. Nesse sentido menciono precedente do Supremo Tribunal Federal.

"[...] Observo que a alegação de que a escola precisaria estar em funcionamento no momento da conduta, para justificar a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte, que tem decidido no mesmo sentido do acórdão impugnado (HC 197.770 AgR, ministro Nunes Marques):

4. O Superior Tribunal de Justiça, cancelando a dosimetria realizada pela Corte estadual, manteve a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão dos pacientes terem sido flagrados praticando o crime de tráfico de entorpecentes próximo a estabelecimento de ensino.

5. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, "o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido que a causa de aumento deve incidir sempre que o tráfico seja praticado em locais em que há maior facilidade de difusão do vício diante da maior concentração pessoas. No caso, cuidando-se de crime praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, não há como negar que é maior o perigo para a saúde pública e, mais: não exige a lei que esse estabelecimento seja especialmente visado pelo delinquente. Basta a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade". (HC 208654 MC / PR, Relator: Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 17/11/2021, Publicação: 25/11/2021)

Conclui-se que não é caso de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Por outro lado, afasto a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006, pois não houve a efetiva comprovação de que criança/adolescente foi utilizada para a prática do crime ou figura como vítima.

No tocante aos valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União.

Assim, declaro perdidos os valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Delito de ameaça.

O delito de ameaça constitui ofensa à liberdade pessoal das vítimas e, igualmente, requer a atuação do agente com dolo direto ou eventual. Trata-se de crime de natureza formal que prescinde de resultado material da consumação. Portanto, "se consuma ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. 14. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 462).

Ora, no caso em apreço, a ação dolosa do acusado é perfeitamente extraída das circunstâncias que os envolvem. Com efeito, quem deliberadamente ameaça outrem age com dolo. Nesse contexto, a conduta do agente revela sua consciência e vontade de praticar o ilícito penal.

Desse modo, a despeito da alegação defensiva de que o acusado estava "nervoso", portanto, desprovido de vontade livre e consciente, inexistem provas nos autos aptas a demonstrar tal estado de inconsciência.

Segundo o artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe ao acusado o ônus de comprovar as alegações assentadas para afastar a autoria. Conforme ensina a doutrina, "com base na primeira parte do art. 156 do CPP, cuja redação não foi alterada pela Lei nº 11.690/2008, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Diante dessa regra, discute-se qual é o ônus da prova da acusação e da defesa no processo penal. Acerca de tal questionamento, é possível apontarmos a existência de duas correntes: uma primeira (majoritária), que trabalha com uma efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal, e uma segunda, que aponta que, no processo penal, o ônus da prova é exclusivo da acusação" (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima - 2ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p. 525). A Defesa, portanto, atrai para si o ônus de provar qualquer excludente alegada em favor do acusado, seja por documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitidos em direito, sob pena de não ficar comprovado que o ele não tinha plena consciência de suas ações. Dessa maneira, caso não demonstre, por meio de outros elementos, que o acusado era incapaz de entender a ilicitude do fato, mediante justificativa inequívoca, transmuda-se a presunção em certeza e fica autorizada a condenação.

Soma-se, ainda, que, além das circunstâncias concretas que envolvem a infração serem aptas a demonstrar a presença do elemento subjetivo do tipo penal, o acusado confessou em juízo a prática da infração penal. Sendo assim, não há que se falar em atipicidade de conduta pela ausência de dolo e, portanto, é descabida a pretensão absolutória da Defesa.

Por fim, verifico a existência do concurso material de crimes (cf. art. 69, CP), porquanto o acusado, mediante mais de uma ação e com desígnios autônomos, praticou dois crimes distintos, devendo as penas serem aplicadas cumulativamente.

Ante o exposto, conclui-se pela parcial procedência da pretensão do órgão de acusação.

Passo à dosagem de pena.

Artigo 33, caput, da Lei 11343/2006.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis, em razão do acusado praticar o delito em via pública, além da apreensão de petrechos, que evidenciam a prática delitiva de maneira organizada. Dessa forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é primário conforme certidões de p. 25/26 e 89/90. Reconheço atenuante da confissão e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06 e majoro a pena em 1/6. Verifico a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o réu é primário e não há indícios de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em 2/3.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa

Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade do réu e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado descumpriu recentemente medidas cautelares diversas da prisão (p. 23/24), assim a substituição não é socialmente recomendável e tampouco suficiente para repressão do delito. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

Artigo 147 do Código Penal.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais ao tipo e fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de aplicá-la, visto que esta já se encontra no mínimo legal.

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) mês de detenção.

Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade do réu e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado descumpriu recentemente medidas cautelares diversas da prisão (p. 23/24), assim a substituição não é socialmente recomendável e tampouco suficiente

As penas serão aplicadas cumulativamente, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal.

D E C I D O

Ante o exposto, CONDENO Evandro Cardoso da Silva, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias DE RECLUSÃO, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, acrescida dos reajustes legais; e por incurso no artigo 147 do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal à pena de 01 (mês) DE DETENÇÃO, em regime inicial aberto. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2", página 76).

No tocante aos bens e valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União.

Assim, declaro perdidos os bens e valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA